



RESOLUCIÓN

NÚMERO: 070.19

**Caracas, 20 de diciembre de 2019
209°, 160° y 20°**

Visto que el Banco Central de Venezuela emitió la Resolución N° 19-09-01 en fecha 05 de septiembre de 2019, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.742 del 21 de octubre de 2019; mediante la cual dispone el uso de la Unidad de Valor de Crédito Comercial (UVCC) para los créditos comerciales en moneda nacional.

Visto que con la entrada en vigencia de la citada Resolución, esta Superintendencia creó en el Manual de Contabilidad para Instituciones Bancarias la cuenta 358.00 "Variación de créditos comerciales determinada según lo establecido por el BCV", a los fines de registrar los aumentos o disminuciones que se originan por la variación del capital de los créditos otorgados por las Instituciones Bancarias enmarcados en la referida normativa.

Visto que la actualización del tipo de cambio aplicado para el registro y valoración de las operaciones relacionadas con los créditos comerciales enmarcados en la Resolución N° 19-09-01, generan ganancias y pérdidas cambiarias por la tenencia de esa posición activa, se requieren criterios regulatorios particulares para su adecuada aplicación y/o administración.

Visto el contexto económico actual y en acompañamiento a las medidas dictadas por el Ejecutivo Nacional, para la puesta en marcha del Programa de Recuperación Económica, Crecimiento y Prosperidad Económica, en función de alcanzar las metas trazadas para el logro de los objetivos macroeconómicos en beneficio del pueblo venezolano.

En virtud de lo anterior, y en razón que entre las atribuciones de este Organismo le corresponde, promulgar regulaciones contables para la elaboración presentación y publicidad de los estados financieros y cualquier información complementaria, basada tanto en principios de contabilidad generalmente aceptados como en las normas para una supervisión bancaria efectiva; así como, con base en la facultad que le compete para tomar las medidas de naturaleza prudencial y preventiva que juzgue convenientes para la seguridad del sistema bancario, y de los entes que lo integran; del mismo modo que le concierne, realizar los actos para salvaguardar los intereses de los usuarios, usuarias y del público en general, esta Superintendencia de conformidad con lo establecido en los numerales 8, 20 y 26 del artículo 171 en concordancia con el artículo 76 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario resuelve dictar las siguientes:

"NORMAS RELATIVAS A LA APLICACIÓN Y REGISTRO DE LOS BENEFICIOS NETOS GENERADOS POR LOS AUMENTOS O DISMINUCIONES PRODUCTO DE LA VARIACIÓN DEL CAPITAL DE LOS CRÉDITOS COMERCIALES ENMARCADOS EN LA RESOLUCIÓN N° 19-09-01 EMANADA POR EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA"

Artículo 1: Las presentes normas tienen por objeto establecer el destino que deben dar las Instituciones Bancarias, al beneficio neto generado por los aumentos o disminuciones producto de la variación del capital de los créditos comerciales otorgados por éstas, enmarcados en la Resolución N° 19-09-01 emanada del Banco Central de Venezuela en fecha 5 de septiembre de 2019.

Artículo 2: El importe correspondiente a las ganancias o pérdidas que se originen de la tenencia de créditos comerciales, en virtud de la aplicación de lo dispuesto en la citada Resolución N° 19-09-01, sobre el Índice de Inversión aplicado para la valoración y registro contable de las operaciones en Unidad de Valor de Crédito Comercial (UVCC), deberá ser registrado en la cuenta 358.00 "Variación de créditos comerciales determinada según lo establecido por el BCV".

Artículo 3: Las Instituciones Bancarias deberán llevar un control de cada uno de los montos que conforman la cuenta 358.00 "Variación de créditos comerciales determinada según lo establecido por el BCV", con sus respectivos soportes, el cual se mantendrá a la disposición de esta Superintendencia para el momento en que sea requerido.

Artículo 4: El saldo neto acreedor reflejado al cierre de cada mes en la cuenta 358.00 "Variación de créditos comerciales determinada según lo establecido por el BCV", deberá ser únicamente aplicado para la constitución de provisiones genéricas y anticíclicas que se generen de las porciones correspondientes a la variación del capital del crédito.

Para ello, las Instituciones deberán notificar a este Organismo, durante los cinco (5) primeros días hábiles bancarios siguientes al cierre de cada mes, la aplicación que dará a los citados beneficios.

Artículo 5: Cuando las Instituciones Bancarias en virtud de su situación financiera no ameriten aplicar el saldo registrado en la mencionada cuenta 358.00 en los conceptos señalados en el artículo anterior; o en todo caso, si una vez aplicado dichos conceptos existen importes excedentarios que presenten montos efectivamente cobrados; podrán registrarlo en los resultados del ejercicio; siempre y cuando, la porción de capital producto de la variación del Índice de Inversión se encuentre previamente registrada en la referida cuenta.

En ese sentido, deberán notificar a la Gerencia de Inspección que corresponda durante los cinco (5) primeros días hábiles bancarios siguientes al cierre de cada mes, remitiendo una relación detallada de cada una de las porciones de los

incrementos de capital registradas como ingreso; así como, de sus respectivos registros contables.

La referida relación tendrá que indicar: beneficiario del crédito, número o identificación del mismo, cuota a la que corresponde, fecha en la cual fue registrado el abono en la cuenta 358.00 "Variación de créditos comerciales determinada según lo establecido por el BCV", fecha en la cual se realizó el cobro y se registró como ingreso; así como, el monto correspondiente y cualquier otra información que a juicio de las Instituciones Bancarias sea importante revelar.

Artículo 6: El saldo mantenido en la cuenta 358.00 "Variación de créditos comerciales determinada según lo establecido por el BCV" debe ser considerado dentro de las partidas para determinar el Patrimonio Primario Nivel (I) que se utiliza en el cálculo del "Índice de Adecuación Patrimonial Total", previsto en la Resolución emanada de esta Superintendencia contentiva de las "Normas para determinar la relación patrimonio sobre activos y operaciones contingentes, aplicando criterios de ponderación con base en riesgo".

Artículo 7: El incumplimiento a lo dispuesto en las presentes normas será sancionado conforme a lo previsto en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario, sin perjuicio de las medidas administrativas e instrucciones que este Ente Supervisor pueda imponer en atención a sus competencias.

Artículo 8: La presente Resolución entrará en vigencia a la fecha de su emisión.

Comuníquese y Publíquese,

Antonio Morales Rodríguez

Superintendente (E) de las Instituciones del Sector Bancario

Decreto N° 2.905 de fecha 8/6/2017

publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.168 de fecha 8/6/2017.

